Wiederholungsfragen Steuerlehre

A

1.) Nehmen Sie eine Einteilung der Steuern vor

- **nach ihrer wirtschaftlichen Auswirkung (direkt – indirekt) und**
- **nach ihrer Ertragshoheit (wem fließen die Steuereinnahmen zu)**

Ordnen Sie beispielhaft verschiedene Steuern zu.

Wirtschaftliche Auswirkung

direkte Steuer: Steuerträger ist auch Steuerschuldner
Einkommenssteuer, Kfz-Steuer, Erbschaftssteuer

indirekte Steuer: Steuerträger ist nicht Steuerschuldner
Umsatzsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer
Nicht der Konsument sondern der Händler zahlt die Umsatzsteuer an das Finanzamt

Ertragshoheit

- **Bundessteuern**
  Mineralölsteuer, Tabaksteuer
- **Landessteuern**
  Kfz-Steuer, Erbschaftssteuer, Biersteuer
- **Gemeindesteuern**
  Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundest.
- **Gemeinschaftssteuern**
  → Werden nach festgesetzten Schlüssel auf Bund, Länder & Gemeinden verteilt
  Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer

2.) Warum ist es politisch schwierig, die Kraftfahrzeugsteuer abzuschaffen und die Mineralölsteuer zu erhöhen?
Dies liegt daran, dass somit auf Landesebene weniger Einnahmen zustande kämen und auf Bundesebene eben mehr. Die Länder würden nach einer weiteren Steuer verlangen, mit der sie dann diese Mindereinnahmen ausgleichen könnten.

3.) Wie sind „Steuern" definiert und was unterscheidet davon „Beiträge" und „Gebühren"? Nennen Sie Beispiele.

Steuern sind...

- Geldleistungen, die
- nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und
- von einem öffentlich rechtlichen Gemeinwesen (Bund, Land, Gemeinde)
- zur Erzielung von Einnahmen
- allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand auftritt, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Gebühren

- Entgelte für direkte Inanspruchnahme einer öffentlichen Leistung
- Werden nur Personen auferlegt, die die Leistung in Anspruch nehmen
- Unterschied zu Steuern: direktes Gegenleistungsverhältnis

Kfz-Zulassung, Personalausweis, Eintritt ins Schwimmbad oder Straßenbahnfahrt

Beiträge

- Entgelte für angebotene öffentliche Leistungen
- Werden allen auferlegt, die eine Leistung fordern können aber nicht müssen
  → bloße Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Leistung reicht aus

Sozialversicherungsbeiträge, Kläranlagenbeitrag

4.) Der rechtliche Rahmen unseres Besteuerungssystems ist geprägt durch Gesetze, Richtlinien, Durchführungsverordnungen und Finanzgerichtsentscheidungen. Nehmen Sie eine Abgrenzung vor und erläutern Sie jeweils das Zustandekommen und die Außenwirkung der einzelnen rechtlichen Grundlagen.

Gesetze und Durchführungsverordnungen: Rechtsnormen die für alle Beteiligten verbindlich sind: Bürger Gerichte und Finanzverwaltung
Richtlinien: Arbeitsanweisungen für die Finanzbehörden und auch nur für diese bindend
Gesetze

- formelles Gesetzgebungsverfahren ist notwendig, wird im Bundestag beschlossen
- die wesentlichen Merkmale eines Steuertatbestandes müssen durch ein formelles Gesetz vorgegeben werden
- Steuergesetze werden eingeteilt in:

Allgemeine Steuergesetze | Einzelsteuergesetze

- Abgabenordnung
enthält Bestimmungen über die Zuständigkeit der Finanzbehörden, Durchführung der Besteuerung, Verfahrensvorschriften, Rechtsbefehlsverfahren, Straf- und Bußgeldvorschriften

- Bewertungsgesetz
enthält Bestimmungen für die Bewertung des Vermögens. Diese Werte gelten für versch. Steuerarten wie bspw. Erbschaftssteuer und Grundsteuer

gibt es für jede Steuerart:

- Einkommenssteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- .....
- ....

Durchführungsverordnungen

- sind Rechtsverordnungen zur Ergänzung und Erläuterung der Steuergesetze
- kein formelles Gesetzgebungsverfahren notwendig, werden von der Verwaltung erlassen
- haben gleiche Verbindlichkeit wie Gesetze
- dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung im Gesetz bestimmt sein

Richtlinien

- sind steuerliche Verwaltungsanordnungen, die die Gleichmäßigkeit der Verwaltungsausübung gewährleisten sollen
- handelt sich um allg. Weisungen einer vorgesetzten Behörde an eine Nachgeordnete
- Es gibt: Richtlinien (EStR, UStR, GewStR), Erlasse und Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF), Verfügungen der Oberfinanzdirektionen der Länder (OFD)

Entscheidungen der Steuergerichte

- Finanzgerichtsbarkeit wird durch unabhängige, von den Verwaltungsbehörden getrennte besonderer Verwaltungsgerichte ausgeübt
- Geregelt ist dies in der Finanzgerichtsordnung
- Die Gerichtsbarkeit in Steuersachen ist **zweistufig**
  - 16 Finanzgerichte der Länder
  - Bundesfinanzhof in München
- Entscheidungen der Steuergerichte haben keine allgemeine Bindung
- Rechtskräftige Urteile binden nur die Beteiligten und nur soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist

5.) Welche Steuern werden als direkte und welche als indirekte Steuern bezeichnet?
Direkte: Einkommenssteuer, Erbschaftssteuer, Zölle, Vermögenssteuer
Indirekte: Umsatzsteuer, Mineralölsteuer, Biersteuer, Tabaksteuer

6.) Was versteht man unter sachlicher und was unter örtlicher Zuständigkeit der Finanzbehörden? Wo ist dies gesetzlich geregelt?

Sachliche Zuständigkeit

- geregelt im Finanzverwaltungsgesetz (FVG)
- weist den Behörden ihre Aufgabenbereiche zu, bspw.:
  - Finanzämter: Verwaltung der Besitz- & Verkehrssteuern
  - Hauptzollämter: Verwaltung der Zölle und Verbrauchssteuern
  - Oberfinanzdirektionen der Länder: Überwachung und Koordination der Finanzämter

Örtliche Zuständigkeit

- geregelt in der Abgabenordnung (AO)
- bestimmt die Aufgabenverteilung in räumlicher Hinsicht
  - Wohnsitz-, Betriebs- & Lage-Finanzamt

7.) Normalerweise ist die Besteuerungsgrundlage in einem Steuerbescheid enthalten. In welchen Fällen wird die Besteuerungsgrundlage jedoch einheitlich und gesondert festgestellt und warum ist dies sinnvoll?

- Besteuerungsgrundlage ist für **mehrere Steuerarten** von Bedeutung
- Einkünfte einer Einkunftsquelle sind **mehreren Steuerpflichtigen** zuzurechnen
- Die Besteuerungsgrundlage bezieht sich auf einen **längeren und unüberschaubaren Zeitraum**
- Eine **räumlich nähere Finanzbehörde** übernimmt die Feststellung

8.) Grundsätzlich orientiert sich das Steuerrecht an den bürgerlich-rechtlichen Verträgen und Verhältnissen. In welchen Fällen weicht die steuerliche Auslegung davon ab und zieht eine eigene „wirtschaftliche Betrachtungsweise" heran? Nennen Sie Beispiele.

- beim nicht bezahlen von Bußgeldern → Zwangsvollstreckung, notfalls sogar Festnahme und Inhaftierung. Es gilt das Hoheitsprinzip des öffentlichen Rechts
- Zahlt Händler nicht für Waren von Ordnungsamt, so ist die Vollstreckung im Verwaltungszwangsverfahren nicht möglich, da kein öffentlich-rechtlicher Anspruch besteht. Die Behörde tritt hier als Vertragspartner des bürgerlichen Rechts auf und unterliegt auf gleicher Ebene wie der Händler den Bestimmungen zum Kaufvertrag.

9.) Welche Formen der Bekanntgabe von Verwaltungsakten sind in der Abgabenordnung geregelt? Was versteht man unter Zugangsvermutung?

- Übermittlung durch die Post mittels gewöhnlichem Brief
- Zustellung durch die Post mit Postzustellungsurkunde oder eingeschriebenen Brief gegen Empfangsbestätigung
- Öffentliche Bekanntgabe: Aushang im Finanzamt, wenn z.B. Adresse nicht bekannt ist, jedoch sehr selten

<u>Zugangsvermutung</u>
Für die Bekanntgabe der Verwaltungsakten gilt der dritte Tag nach Aufgabe der Post
→ Poststempel plus drei Tage

10.) Was versteht man unter „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand"? Zeigen Sie die Auswirkungen an einem Beispiel.

- ist möglich bei unverschuldetem Versäumen einer gesetzlichen Frist: Steuerpflichtige wird auf Antrag so gestellt, als hätte er die Frist nicht versäumt
- Antrag muss binnen eines Monates seit Wegfall des Hindernisses gestellt werden

Kommt am 30.12.2006 ins Krankenhaus und liegt 4 Wochen auf Intensivstation → kann Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung zur Einkommenssteuer für das Jahr 2004 nicht rechtzeitig stellen, die Frist endet am 31.12.06. Nach Entlassung kann er einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen und wird so gestellt, als hätte er die Frist nicht versäumt. → kann Antrag wirksam später einreichen, ist unerheblich, dass er zwei Jahre Zeit hatte

11.) Was ist in der Abgabenordnung vorgesehen, falls das Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt? Welchen Zweck soll dies haben?
Die Frist Endet somit erst am folgenden Werktag um 24 Uhr.
Diese Regelung verfolgt den Zweck, dass der Steuerpflichtige die Möglichkeit haben soll, die Zahlung oder Rechtsbehelfseinlegung persönlich auf dem Finanzamt vorzunehmen.

12.) Was unterscheidet die Steuererklärung von der Steueranmeldung? Welche Auswirkung hat dies für die Verwaltungstätigkeit bei der Finanzbehörde und beim Steuerpflichtigen?

<u>Steueranmeldung</u>

- steht einer Festsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich.
- Steuerpflichtige berechnet selbst seine Steuerschuld

<u>Steuererklärung</u>

- Steuerpflichtige liefert nur die Daten
- Finanzamt berechnet die Bemessungsgrundlage und setzt die Steuern fest, diesen Vorgang nennt man Veranlagung

13.) Das Finanzamt gibt den Steuerbescheid 2005 für Klaus am 22.05.06 mit gewöhnlichem Brief zur Post. Am 23.05. wird er bei ihm in den Briefkasten geworfen. Er legt Einspruch gegen diesen Bescheid ein. Der Einspruch geht am 24.06. beim Finanzamt ein. Ist das noch rechtzeitig?
Einspruch muss binnen eines Monats seit ihrer Bekanntgabe erhoben werden: Es ist also zu spät

14.) Welche Möglichkeiten hat das Finanzamt, eine Steuer noch nicht endgültig festzusetzen? Welche Auswirkungen hat dies für spätere Änderungen?
<u>Vorläufiger Bescheid</u>

- Steuer kann in einem oder mehreren Punkten vorläufig festgesetzt werden, weil es noch Ungewissheit über diese Sachfragen gibt
- Festsetzung kann dann in diesem Punkt jederzeit berichtigt werden, jedoch nur innerhalb der Festsetzungsfrist

- Für den Ablauf der Frist gelten jedoch bei Vorläufigkeit im Bescheid besondere Regelungen, so genannte Ablaufhemmungen

15.) Zeigen Sie den Unterschied zwischen der „Festsetzungsverjährung“ und der „Zahlungsverjährung“. Welche Fristen sind zu beachten?

Festsetzungsverjährung
- tritt nach Ablauf der Festsetzugsfrist ein
- Steuer darf nicht mehr festgesetzt werden
- Eine bereits festgesetzte Steuer darf nicht mehr verändert werden

Zahlungsverjährung
- ein festgesetzter Steueranspruch verlischt durch Zeitablauf
- Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre und beginnt grundsätzlich mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch erstmals fällig geworden ist

Fristen		Strafrecht
Für Zölle und Verbrauchssteuern	1 Jahr	einfach fahrlässig: kann passieren
Für alle übrigen Steuern (=Normalfall)	4 Jahre	ordnungswidrig: Geldbuße
Für leichtfertig verkürzte Steuern	5 Jahre	grob fahrlässig: darf nicht
Für hinterzogene Steuern	10 Jahre	Vorsatz; Straftat

16.) Unter welchen Voraussetzungen kann eine Steuer gestundet werden?
Bedeutet Hinausschieben des Fälligkeitstermins
Steuern können ganz der nur teilweise gestundet werden, wenn
- Die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte bedeuten würden **und**
- Der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint

Wann kann es zu einem Erlass einer Steuer kommen?
- Erlass ist der endgültige Verzicht der Finanzbehörde auf eine entstandene Steuer
- Finanzbehörden können Steuern ganz oder teilweise erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig (=ungerecht) wäre
- Gibt zwei Warten von Unbilligkeit:
    - Persönliche Unbilligkeit:
        - Der Steuerpflichtige würde durch die Zahlung in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet (=Erlassbedürftigkeit)
        - Hat seine mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht selbst verschuldet (=Erlasswürdigkeit)
    - sachliche Unbilligkeit:
        - Steuer entsteht nach dem Wortlaut des Gesetzes, jedoch aufgrund von Tatsachen, die eigentlich mit dem Gesetzeszweck nicht gewollt waren

17.) Erläutern Sie die Rechtsbehelfsverfahren der jeweilig zuständigen Behörden und die zu beachtenden Fristen.
Einspruch
- kann eingelegt werden an das Finanzamt binnen eines Monats
- Einspruch einlegen kann nur, wer durch den Verwaltungsakt beschwert ist, d.h. in seinen Rechten beeinträchtigt
- Einspruchsentscheidung: wenn Finanzamt ablehnt
- Abhilfebescheid: Einspruch wird stattgegeben und Finanzamt erlässt einen Abhilfebescheid, in dem die beantragten Änderungen vorgenommen werden
- Durch Einspruchsverfahren findet eine Gesamtaufrollung des Falles statt. Es können also auch andere Rechtsfehler korrigiert werden
- Verböserung: Ist der Bescheid insgesamt zum Nachteil des Steuerpflichtigen zu ändern, so ist dem Einspruchsführer Gelegenheit zu geben, seinen Einspruch zurückzunehmen

Kann auch gerichtlich gegen Verwaltungsakt vorgehen, zuvor muss man allerdings das außergerichtliche Einspruchsverfahren durchlaufen haben

Klage an das Finanzgericht

- ist möglich innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe der Entscheidung über den Einspruch
- Finanzgericht entscheidet durch Urteil über den Streitgegenstand sowie über die Kosten, also wer und in welcher Höhe dieser die Kosten des Verfahrens trägt

Revision an den Bundesfinanzhof

- gegen das Urteil des Finanzgerichts kann nur in bestimmten Fällen Revision an den Bundesfinanzhof eingelegt werden
- muss binnen eines Monats nach Zustellung des Urteils geschehen
- In meisten Fällen ist Vorraussetzung, dass das Finanzgericht die Revision zugelassen hat
- Können allerdings beiden Beteiligten – Finanzamt & Steuerpflichtige – Revision einlegen
- Steuerpflichtige sollte sich erst nach Ablauf der Revisionsfrist über einen gewonnen Prozess freuen

18.) Überblick über Steuerordnungswidrigkeiten und Steuerstraftaten, sowie deren unterschiedliche Voraussetzungen und Folgen. Erläutern Sie wie viele Jahre zurück eine solche Tat verfolgt werden kann und ob es Sinn macht, seine Tat von sich aus dem Finanzamt zu melden.

Selbstanzeige

Wer seine Steuerstraftat selbst bei der Finanzbehörde anzeigt, geht straffrei aus. Voraussetzung ist, dass

- die Tat der Finanzbehörde noch nicht bekannt war
- die hinterzogenen Steuern und Hinterzeihungszinsen binnen angemessener Frist nachgezahlt werden
- die Steuerhinterziehung im Ganzen angezeigt wird

Steuerordnungswidrigkeiten und Steuerstraftaten

- Geld- oder Freiheitsstrafen bei Steuerstrafe
- Voraussetzung für **Steuerstraftat** ist eine vorsätzliche Handlung
- Fahrlässiges oder leichtfertiges Handeln stellt eine **Ordnungswidrigkeit** dar
- Ordnungswidrigkeit: Zuwiderhandlung gegen eine Ordnungsvorschrift → Geldbuße
- **Leichtfertige Steuerverkürzung**: Handlung aus besonderem Leichtsinn oder Gleichgültigkeit → kann zu Geldbuße mit bis zu 50.000€ führen
- **Steuergefährdung**: Vorsätzliches oder Fahrlässiges Ausstellen von unrichtigen Belegen oder das Verletzen von Buchungs- oder Aufzeichnungspflichten → Steuerverkürzung oder die Erlangung ungerechtfertigter Steuervorteile; unerheblich ob diese tatsächlich eingetreten ist

B

1.) Was versteht man unter Berücksichtigung der persönlichen Leistungsfähigkeit bei der Bemessung der Einkommenssteuer?

Familienstand, Kindern und Krankheitskosten werden beispielsweise bei der Ermittlung des Einkommens berücksichtigt. Diese werden an jede Person individuell angepasst.

2.) Erläutern Sie den Unterschied zwischen unbeschränkter und beschränkter Einkommenssteuerpflicht.
Welche in- und ausländische Einkommensteile werden für die Besteuerung herangezogen?
Was beinhalten und welche Rolle spielen hierbei Doppelbesteuerungsabkommen? Bilden Sie ein Beispiel.

Unbeschränkte Steuerpflicht

- Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben
- Steuerpflicht erstreckt sich grundsätzlich auf sämtliche Einkünfte aus der ganzen Welt (Welteinkommensprinzip)

Beschränkte Steuerpflicht

- Personen, die weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, aber inländischen Einkünfte beziehen
- Kanadier hat Mietshaus in BRD: Unterliegt mit Miteinnahmen der dt. Einkommenssteuer

Doppelbesteuerungsabkommen

- Vereinbarungen zwischen zwei Ländern
- Regeln welcher Staat das Besteuerungsrecht gewisser Einkünfte erhält und welcher Staat freistellt
- Regelungen haben Vorrang vor den Einzelsteuergesetzen der Länder

- Einkünfte aus Grundbesitz: Gilt meistens das Belegenheitsprinzip
  → Staat in dem Grundstück liegt besteuert; Wohnsitz-Staat stellt diese ausländischen Einkünfte von der Besteuerung frei
- Deutscher mit Wohnsitz in Muc hat Mietshaus in Schweiz
  → Mietseinnahmen werden in Schweiz besteuert und BRD stellt Einkünfte einkommensteuerfrei

3.) Erklären Sie kurz die folgenden Begriffe

Einnahmen
Sämtliche Zahlungen, die im Rahmen des Mietverhältnisses erfolgen

Werbungskosten
Aufwendungen, die zum Erwerb, der Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen anfallen. Bei Arbeitnehmen sind dies Bspw.:

- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaft)
- Entfernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- Aufwendungen für Arbeitsmittel wie bspw. Arbeitskleidung, Werkzeuge, Computer
- Kosten bei Dienstreisen, die nicht vom Arbeitgeber übernommen werden
- Bei doppelter Haushaltsführung die notwendigen Kosten für die Zweitwohnung am Beschäftigungsort
- Beruflich bedingte Umzugskosten
- Aufwendungen für Weiterbildung

Einkünfte
= Einnahmen - Aufwendungen

Freigrenze
Grenze bis zu der gar keine Steuern bezahlt werden müssen. Bei Überschreitung müssen die Steuern in voller Höhe gezahlt werden.

Pauschalbetrag
Festbetrag der zu zahlen ist, wenn z.B. eine bestimmte Grenze nicht erreicht wird.

4.) Erstellen Sie ein vereinfachtes Schema zur Ermittlung des zu versteuernden Einkommens.

Drei Gewinneinkünfte aus (selbstständige Unternehmen)
+ Land- und Forstwirtschaft
+ Gewerbebetrieb
+ selbstständige Arbeit
vier Überschusseinkünfte aus (Privatleute)
+ nichtselbstständiger Arbeit (Arbeitnehmer → Est durch Lohnsteuer erhoben)
+ Kapitalvermögen (Zinserträge, Dividenden)
+ Vermietung und Verpachtung
+ sonstige Einkünfte (Rente, Spekulationsgewinne)

= **Summe der Einkünfte**
= **Gesamtbetrag der Einkünfte**
- Verlustabzug (EStG § 10d)
- Sonderausgaben (EStG § 10-10c)
- außergewöhnliche Belastungen (EStG § 33-33c)

= **Einkommen**
- Kinderfreibetrag (EStG § 32 Abs. 6)

= **zu versteuerndes Einkommen**

5.) In welchen wichtigen Punkten unterscheiden sich die Gewinneinkunftsarten von den Überschusseinkunftsarten?
Wegen unterschiedlichen Methoden zur Ermittlung der Einkünfte nennt man die ersten drei „Gewinneinkünfte“ und die letzten vier „Überschusseinkünfte“.
Durch Addition der sieben Einkunftsarten erhält man die Summe der Einkünfte. Negative Einkünfte werden mit positiven ausgeglichen

Gewinneinkunftsarten
Gewinn oder Verlust ist zu ermitteln durch Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben nach

- Betriebsvermögensvergleich (Bilanz und GuV) oder
- Vereinfachter Einnahme-Überschussrechnung

→ Land- & Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit

Überschusseinkunftsarten
Überschuss oder Verlust ergibt sich aus Einnahmen minus Werbungskosten
→ nichtselbstständige Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung & Verpachtung, Sonstige Einkünfte

6.) Warum versucht man in der Beratung und Fallgestaltung das Betriebsvermögen gering zu halten. Welche oft angewandte Möglichkeit gibt es bei Gebäuden?

- Wirtschaftsgüter im Eigentum des U. gehören zum einkommenssteuerlichen Betriebsvermögen
- Werden diese verkauft oder in Privatvermögen überführt, ist die Differenz zwischen Buchwert (Bilanzansatz) und dem Veräußerungspreis oder Verkehrswert zu versteuern

Bsp.:

- Stromberg ist Gewerbetreibender und besitzt Werkhalle, die er für 300.000€ gekauft hat
- Nach 46 Jahren noch Buchwert von 100.000€
- Verkauft Werkshalle für 1,5 Mio€
  → zu versteuern sind 1,4 Mio€ → Einkommenssteuer von 588.000€

- Bei den Überschusseinkunftsarten gibt es kein Betriebsvermögen.
- Wirtschaftsgüter gehören zum Privatvermögen → Wertänderungen werden steuerlich nicht berücksichtigt

Bsp.:

- Ehefrau kauf Werkhalle und vermietet an Gewerbebetrieb von Ehemann
- Hat Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
- Mietzahlungen sind Betriebsausgaben und mindern den Gewinn aus Gewerbebetrieb von Stromberg; bei Ehefrau sind sie in gleicher Höhe als Einnahmen aus Vermietung zu erfassen
- Einkommenssteuerlich ergibt sich bei Zusammenverlagerung der Ehegatten keine Auswirkung
- Lena verkauft Immobilie an gemeinsamen Freund
  → Wertsteigerung ist nicht zu versteuern, es wurden 588.000€ Einkommenssteuer gespart

7.) Was versteht man unter „Liebhaberei" im Steuerrecht?

- kommt allein auf die Absicht der Gewinnerzielung an, dabei ist unerheblich, ob später tatsächlich Gewinn erzielt wurde
- Werden über mehrere Jahre Verluste erzielt und wird der Betrieb nicht nach kaufmännischen Grundsetzen geführt, liegt Liebhaberei vor
- Verluste sind dann der privaten Vermögensebene zuzurechnen und nicht mit anderen positiven Einkünften ausgleichbar

8.) Erläutern Sie den Aufbau des Einkommenssteuer-Tarifs. Was versteht man unter Grenz- und Durchschnitts-Steuersatz?

Grundfreibetrag oder Existenzminimum (Nullzone)
Es bleiben 7664€ vom zu versteuernden Einkommen unversteuert

Progressionszone
Steuersatz steigt bei einem zu versteuernden Einkommen zwischen 7665 und 52151€ progressiv von 15 auf 43 Prozent an

Proportionalzone
Beträge über 52.152€ werden geichbleibend mit 42% besteuert

Durchschnittssteuersatz
Gibt durchschnittliche Einkommenssteuer-belastung bezogen auf das gesamte zu versteuernde Einkommen an

→ Einkommensteuer bei Einkommen von 30.000€ beträgt 5807€
→ Durchschnittssteuerbetrag beträgt also 5807€ x 100 / 30.000 = 19,36%

Grenzsteuersatz
Zeigt, wie hoch die prozentuale Einkommensteuerbelastung an der Spitze für einen zusätzlich verdienten/ersparten Euro ist. Sie beträgt maximal 43%.

	Einkommen	Einkommenssteuer
	30.000€	5807€
	30.100€	5839€
Änderung	100€	32€

Grenzsteuersatz beträgt bei einem Einkommen in Höhe von 30.000€ 32%.

9.) Was sind Sonderausgaben und was sind außergewöhnliche Belastungen?

Außergewöhnliche Belastungen
Sind Kosten der privaten Lebensführung, die einkommensmindernd geltend gemacht werden können.

Sonderausgaben
Einkunftsbezogene Aufwendungen sind grundsätzlich abzugsfähig als Betriebsausgaben oder Werbungskosten. Kosten der privaten Lebensführung sind nicht abzugsfähig. Hiervon sind aus sozialpolitischen Gründen zwei Aufwandsarten ausgenommen, nämlich die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Belastungen.

10.) Erläutern Sie die Behandlung von Verlusten im Einkommenssteuerrecht; gehen Sie hierbei auf den Verlustvergleich sowie den Verlustvor- und Rücktrag ein.

- Horizontaler Verlustausgleich: Es werden positive und negative Einkünfte der gleichen Einkunftsart miteinander ausgeglichen
  → Mietshaus 1: -3000€; Mietshaus 2: + 7000€; Einkünfte aus Vermietung: +4000€
- Vertikaler Verlustausgleich: Positive und negative Einkunftsarten werden zur Ermittlung der Summe der Einkünfte miteinander ausgeglichen
  → Verlust aus Vermietung und Verpachtung: -20.000€; Gewinn auch freiberuflicher Tätigkeit: 100.000€; Summe der Einkünfte in Höhe von +80.000€

Verlustrücktrag
- verbleibt im Veranlagungszeitraum insgesamt negativer Gesamtbetrag der Einkünfte → kann auf vorangegangene Jahr zurückgetragen und dort wie Sonderausgaben abgezogen werden
- Steuerbescheid dieses Jahres wird geändert; es kommt zu einer Einkommenssteuererstattung

Verlustvortrag
- Ebenso möglich, den negativen Gesamtbetrag der Einkünfte auf künftige Veranlagungszeiträume zeitlich unbeschränkt vorzunehmen
- Diese werden dort ebenfalls wie Sonderausgaben abgezogen

→ Steuerpflichtige hat Wahlrecht zwischen Verlustrücktrag und Verlustvortrag. Kann entscheiden, in welcher Höhe rückgetragen wird. Der Verlustvortrag verringert sich allerdings in jedem Jahr um die positiven Einkünfte.

11.) Nehmen sie zu de folgenden Aussagen kurz Stellung. Gegebenfalls unterlegen Sie Ihre Erläuterungen mit Beispielen.

a) Aus gesellschaftspolitischen Gründen sind Rentner und Studenten mit allen ihren Einkünften von der Einkommenssteuer befreit.
Falsch. Ausbildungsfreibetrag beträgt 924€ für Kinder über 18 Jahren bei auswärtiger Unterbringung und wird gekürzt um Einkünfte und Bezüge des Kindes über 1848€, öffentliche Ausbildungsbeihilfen werden in vollem Umfang angerechnet.
Haushaltshilfe und Heimbewohner bei Steuerpflichtigen über 60 Jahre oder bei Krankheit einer zum Haushalt gehörigen Personen. Höchstbetrag 624€.

b) Heiraten ist einkommenssteuerlich eine Katastrophe. Es werden zur Ermittlung des zu versteuernden Einkommens die Einkommensteile beider Ehegatten zusammengerechnet. Dadurch kommt man durch den progressiv verlaufenden Steuertarif auf eine höhere gemeinsame prozentuale Einkommenssteuerbelastung.
Würde einen höheren Steuersatz zur Folge haben, aber beim Splittingtarif wird die doppelte Steuer auf das halbe zu versteuernde Einkommen gerechnet. Das gemeinsame Einkommen wird dadurch auf zwei Köpfe verteilt.
Muss nicht immer sinnvoll sein, nur wenn eine Person viel mehr verdient.

c) Werbungskosten dienen einem verbesserten Marketing. Hierunter fallen bei Arbeitnehmern im Außendienst insbesondere die Ausgaben für teure Anzüge, Krawatten und Schuhe, was sich steuermindernd auswirkt.

Werbungskosten sind Aufwendungen, die zum Erwerb, der Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen anfallen. Für Arbeitnehmer sind dies z.B. Arbeitskleidung, Werkzeuge und Computer. Allerdings zählen hierzu nicht Ausgaben für teure Anzüge, Krawatten und Schuhe.

d) Verluste aus einer Einkunftsart sind verlorenes Geld. Der Staat verlangt Einkommenssteuer nur von den positiven Einkünften, Verluste sind „Privatsache".
Verluste aus einer Einkunftsart werden nach dem „vertikalen Verlustausgleich" mit Gewinnen auch anderen Einkunftsarten verrechnet. Verluste können durch Verlustvor- oder –rücktrag auf vorliegende und nachkommende Perioden umgeschrieben werden. Die Steuern werden somit jeweils wieder zurückerstattet, denn für Verluste sind keine Steuern zu zahlen.

Ü12 + Ü13 → Ordner
C
1.) Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass man von einem „Unternehmer" im Sinne des Umsatzsteuerrechts spricht? Bilden Sie Beispiele zur Abgrenzung.
Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig und nachhaltig ausübt. Dies können sein:

- natürliche Personen (Einzelhändler, Handwerker)
- juristische Personen (GmbH, AG)
- Personenvereinigungen (OHG, KG, GbR, Vereine)

Bsp.:
Student verkauft Bücher an nachfolgende Studenten. Umsatzsteuerlich gilt er als Privatmann. Es entwickelt sich daraus eine gut gehende Bücherbörse mit etwa 300 Ein- & Verkäufen pro Semester → Tätigkeit wird nachhaltig ausgeübt und Student wird dadurch zum umsatzsteuerlichen Unternehmer.

2.) Der Regelsteuersatz der BRP D. beträgt 19%. Für welche Leistungen gilt der ermäßigte Steuersatz? Zeigen Sie die Auswirkungen an Beispielen.
Ermäßigter Steuersatz gilt für (7%):
Lieferungen, Eigenverbrauch, Einfuhr und innergemeinschaftlichem Erwerb von Gegenständen, die in der Anlage zum Umsatzsteuergesetz abschließend aufgeführt sind.
Anlage des UStG lässt sich in folgende Gruppen einteilen:

- Land- & Forstwirtschaftlicher Erzeugnisse: Fleisch, Fisch Eier Milch
- Futtermittel
- Lebensmittel, ausgenommen Kaviar und Hummer
- Verlagserzeugnisse, Bücher, Zeitungen & Zeitschriften
- Bestimmte Getränke, Kaffe & Tee, Leitungswasser, Milch
- Prothesen, Zahnersatz
- Kunstgegenstände und Sammlungen, Gemälde

→ Verzehr an Ort und Stelle: Werden Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle geliefert, so unterliegen sie dem allg. Steuersatz mit 19%. Gilt wenn:

- zwischen Lieferung und Verzehr ein räumlicher Zusammenhang besteht und
- für den Verzehr besondere Vorrichtungen bereitgestellt werden (Tische, Bänke, Stühle...)

Personenbeförderung (innerhalb der Gemeinde oder bis zu Strecke von 50km) unterliegen dem ermäßigten Steuersatz!

Was bedeutet „die Nebenleistung teilt umsatzsteuerlich das Schicksal der Hauptleistung"?
Bedeutet, dass der Steuersatz der Hauptleistung für die gesamte Leistung maßgebend ist
→ Lieferung von Früchten unterliegt dem ermäßigten Steuersatz, dies gilt dann auch für unselbständige Nebenleistungen wie Verpackung & Transport

3.) Was versteht man unter „Unentgeltlichen Wertabgaben (Eigenverbrauch)" und warum und wie werden sie besteuert?
Um den Unternehmer nicht günstiger zu stellen als den Konsumenten, wurde der Tatbestand der unentgeltlichen Wertabgaben, also des **Eigenverbrauchs** geschaffen. Hierunter fallen insb. der private Gebrauch und Verbrauch von Gegenständen des Unternehmens durch den Unternehmer. Gesetzlich ist geregelt, dass eine solche unentgeltliche Wertabgabe einer Lieferung oder sonstigen Leistungen gleichgestellt wird. Es sind zu unterscheiden:

Entnahme von Gegenständen	Entnahme von Leistungen
Unternehmer entnimmt Gegenstand aus seinem U. für private Zwecke → da Gegenstand zuvor für sein U. erworben hatte, konnte er die darauf lastende Vorsteuer	Ein Unternehmer verwendet einen Gegenstand oder eine Leistung aus de U. für private Zwecke

geltend machen. Hätte er Gegenstand als Privatmann bei einem fremden U. erworben, so wäre dadurch automatisch Umsatzsteuer entstanden
→ Umsatzsteuer wird nach monatlichen Pauschalsätzen je nach Sortiment im Unternehmen und Anz. der Familienangehörigen berechnet

Bsp.:
Handelsvertreter verwendet betrieblichen PKW auch für Privatzwecke
Malermeister lässt durch seine Mitarbeiter sein Haus neu streichen

4.) Nennen Sie die vier Tatbestände, die zu einem steuerbaren Umsatz führen.
Das Umsatzsteuergesetz unterscheidet vier Arten von steuerbaren Umsätzen, nämlich einem **Haupt-Tatbestand**

- Lieferungen und sonstige Leistungen

Und drei **Ersatz-Tatbeständen:**

- unentgeltliche Wertabgaben (=Eigenverbrauch)
- Einfuhr aus dem Drittlandsgebiet
- Innergemeinschaftlicher Erwerb

5.) Wie ist die Einfuhr von Gegenständen in das Inland umsatzsteuerlich geregelt und welchen wirtschaftlichen Hintergrund hat dies? Gehen Sie hierbei auf den Begriff „Bestimmungslandprinzip ein".

- Einfuhr aus Drittlandsgebiet in Inland wird von Einfuhrumsatzsteuer erfasst
- Zweck der Vorschrift: Eingeführte Gegenstände genau so mit Umsatzsteuer zu belasten wie die im Inland hergestellten
  → soll durch Bestimmungslandprinzip Wettbewerbsneutralität geschaffen werden
- Die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) wird an der Grenze von Zollbehörden erhoben und verwaltet
- **Bestimmungslandprinzip:** Es besteuert das Importland mit seiner Umsatzsteuer, die Steuer verbleibt dem Importland → nicht EU nach Dland
- **Ursprungslandprinzip:**Er besteuert das Exportland mit seiner Umsatzsteuer, die Steuer verbleicht dem Exportland

6.) Erläutern Sie kurz das Grundprinzip bei Lieferungen zwischen 2 U. innerhalb der EU. Wie ist umsatzsteuerlich zu verfahren, wenn die Pizzeria in LU Salami direkt aus Italien bezieht? Welche Nachweise und Meldungen müssen geführt werden?

- Lieferungen zwischen U. innerhalb EU sind als innergemeinschaftlicher Erwerb im Bestimmungsland steuerpflichtig, während der exportierende Staat von seiner Umsatzsteuer freistellt
- Italienische Firma tätigt eine von der ital. Umsatzsteuer befreite innergemeinschaftliche Lieferung. Bei der Pizzeria in LU ist der Tatbestand des innergemeinschaftlichen Erwerbs erfüllt, sie muss an ihr Finanzamt 7% Umsatzsteuer (Erwerbssteuer) melden, die jedoch gleichzeitig als Vorsteuer wieder geltend gemacht wird. Die Abwicklung erfolgt innerhalb der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung.
- Verhinderung von Missbrauch: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID-Nr)
  → Bedeutet „Mitgliedschaft im Club der Unternehmer"
- Zum Nachweis einer innergemeinschaftlichen steuerfreien Lieferung benötigt der Lieferer die ID-Nummer des Empfängers → sonst könnte Privatperson als Unternehmer ausgeben und ohne USt in EU einkaufen.
- Lieferer muss weiterhin an Zentralstelle seines Landes die umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen mit den USt-ID-Nr der Empfänger melden
  Momentan meldet nur Lieferer...in weiterer Ausbaustufe soll auch Erwerber melden
- Auf Rechnung ist zur Dokumentation unbedingt zu vermerken:
  - USt-ID-Nr des Lieferers & Empfängers
  - Hinweist, dass es sich um eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung handelt, die der Empf.als innergemeinschaftlichen Erwerb bei seiner Finanzbehörde versteuern muss

Für Letztverbraucher gilt bei Warenkäufen innerhalb von Staaten der EU grundsätzlich Ursprungslandprinzip. Konsument zahlt USt des Landes, in dem er einen Gegenstand kauft. Gezahlte USt gehört dem Exportland.

7.) Was sind steuerfreie Umsätze, welche drei Arten unterscheidet man dabei und warum ist dies wichtig?

Grundsätzlich muss zuerst geprüft werden, ob ein Umsatz steuerbar ist, also dem deutschem Umsatzsteuerrecht unterliegt. Erst im zweiten Schritt wird festgestellt, ob der steuerbare Umsatz steuerpflichtig oder steuerfrei ist. Die steuerfreien Umsätze sind in 3 Gruppen einzuteilen:

- **Steuerfrei mit Vorsteuerabzug** → Export
  Erfolgt Lieferung in Nicht-EU-Staat, so handelt es sich um eine steuerfreie Ausfuhrlieferung in das Drittlandsgebiet. → Besteuerung erfolgt möglicherweise durch den Importstaat an Grenze durch dessen Einfuhrumsatzsteuer. Der Ort der Lieferung liegt nach allg. Vorschriften im Inland – Beginn der Warenbewegung - , es handelt sich also in der ersten Stufe um einen steuerbaren Umsatz. Damit der Gegenstand ohne USTbelastung in das Ausland gelangen kann, wird der Umsatz in der 2. Stufe von der UST freigestellt. Trotzdem wir dem Unternehmer der Vorsteuerabzug gestattet, da es sonst zu einer Doppelbelastung mit inländischer und ausländische UST kommen würde
- **Steuerfrei ohne Vorsteuerabzug** → Arzt
  Gesetzgeber hat aus sozialen, kulturellen und gesellschafts-politischen Gründen bestimmte Inlandsumsätze von der USt befreit. Solche Umsätze berechtigen nicht zum Vorsteuerabzug. Der Unternehmer wird in diesen Fällen also behandelt wie ein Privatmann: Keine Umsatzsteuer und auch kein Vorsteuerabzug
- **Steuerfrei mit Optionsmöglichkeit** → Vermietung
  Bei bestimmten steuerfreien Umsätzen hat Unternehmer Möglichkeit, freiwillig auf diese Befreiung zu verzichten und daraus einen steuerpflichtigen Umsatz zu machen, also zur Regelbesteuerung zu „optieren". Voraussetzung ist, dass die Leistung an einen anderen Unternehmer für dessen U. ausgeführt wird. Bi der Vermietung von Gebäuden ist eine Option nur möglich, wenn der mietende Unternehmer zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist.

8.) Erklären Sie kurz die Durchführung der Besteuerung bei der Umsatzsteuer. Erläutern Sie hierbei die Begriffe Voranmeldung, Steuererklärung und Zusammenfassende Meldung.

Besteuerungszeitraum für die USt ist grundsätzlich das Kalenderjahr, oder ein entsprechend kürzerer Teil, wenn die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nicht das ganze Kalenderjahr ausgeübt wurde. Von der eigenen USt wird die Vorsteuer abgezogen, die Restschuld bezeichnet man als Umsatzsteuerschuld oder Zahllast. Übersteigt die abziehbare Vorsteuer die USt, so ergibt sich ein Vorsteuerguthaben.

<u>Voranmeldung und Vorauszahlungen</u>

Unternehmer muss spätestens bis 10 Tage nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums – entw. Monatlich oder vierteljährlich, je nach Höhe der gezahlte Umsatzsteuer im Vorjahr – seine USt und Vorsteuer an das Finanzamt auf elektronischem Wege übermitteln → ERLSTER
Unternehmer ohen iNet-Anschkuss können auf Antrag weiterhin das amtliche Formular zur Voranmeldung benutzen

<u>Umsatzsteuer – Jahreserklärung</u>

Unternehmer hat für Kalenderjahr eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung einzureichen, wobei er die zu entrichtende USt selbst zu berechnen hat. Die bereits mit den USTvoranmeldung geleisteten Vorauszahlungen werden auf die Jahressteuerschuld angerechnet. Die Umsätze und die Vorsteuer müssen mit den Zahlen aus dem JA bzw. der Gewinnermittlung übereinstimmen

<u>Zusammenfassende Meldung</u>

Wurden umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen ausgeführt, so ist zusätzlich zur Umsatzsteuervoranmeldung eine zusammenfassende Meldung (ZM) einzureichen, und war an das Bundesamt der Finanzen mit Sitz in Saarlouis. Zu melden ist:

- die USt-ID-Nr jedes Erwerbers und
- die Summe der an ihn ausgeführten innergemeinschaftlichen Warenlieferungen

9.) Welche Bestandteile muss eine Rechnung aufweisen, damit ein Vorsteuerabzug möglich ist? Muss zwingend 8 Bestandteile enthalten:

- Namen & Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers
- Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID-Nr des leistenden Unternehmers
- Ausstellungsdatum der Rechnung
- Fortlaufende einmalige Rechnungsnummer
- Menge und genaue Bezeichnung des Gegenstandes der Lieferung oder Art und Umfang der sonstigen Leistung
- Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung
- Nettobetrag ohne Umsatzsteuer für die Lieferung oder Leistung, aufgeschlüsselt nach den Steuersätzen

- Den anzuwendenden Steuersatz und die Umsatzsteuer in Euro

Was versteht man unter „Kleinbetragsregelung“?
Übersteigt Gesamtbetrag (brutto, incl. USt) 150€ nicht, so können entfallen:
- Name & Anschrift des Leistungsempfängers
- Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID-NR und
- Der gesonderte Ausweis der Umsatzsteuer in Euro

→ Genügt Hinweis „Im Gesamtbetrag sind 19% (oder 7) Umsatzsteuer enthalten“

10.) Erläutern Sie an einem Beispiel den „Verzicht auf eine Befreiungsvorschrift“ oder die „Option zur Normalbesteuerung“. In welchen Fällen ist dies wirtschaftlich sinnvoll?
→ Steuerfreie Umsätze mit Optionsmöglichkeit
Biofeld baut ein Bürohaus und vermietet Büroräume an 6 verschiedene Unternehmen. Der Bau wird durch die Rheinische Sand- & Kiesbank finanziert.
Die Herstellungskosten betragen 1.119.000€, er erzielt Mieteinnahmen von jährlich 50.000€

- Normalerweise ist die Vermietung von Grundstücken und Grundstücksteilen umsatzsteuerfrei ohne Vorsteuerabzug. Biofeld hat dann
  Miteinnahmen 50.000€
  Schulden 1.190.000€
- Verzichtet Biofeld auf die Befreiung, unterwirft er sich mit seinen Miteinnahmen der USt. Er stellt seinen Mietern die Miete zzgl. Umsatzsteuer in Rechnung. Dies belastet die Mieter als Unternehmer überhaupt nicht, da diese die ausgewiesenen USt als Vorsteuer geltend machen. Biofeld kann dann aber die Vorsteuer aus den Herstellungskosten beim Finanzamt geltend machen und bekommt 190.000€ sofort ausgezahlt. Er hat dann
  Miteinnahmen 50.000€
  Umsatzsteuer an Finanzamt -9.500€
  Schulden 1.000.000€
  An diese Option ist Biofeld allerdings 10 Jahre gebunden……

11.) Ein Händler kauft in der BRD eine LKW und verkauft ihn an einen Unternehmer nach Saudi-Arabien. Zeigen Sie die umsatzsteuerliche Abwicklung dieses Falles in einzelnen Schritten auf. Erläutern Sie hierbei die Begriffe „Vorsteuerabzug“, „Ausfuhrlieferung“ und „Einfuhrumsatzsteuer“. Wieso ist die Umsatzsteuer hierbei wirtschaftlich „wettbewerbsneutral“?
- Lieferung findet im Inland statt und unterliegt als steuerbarer und steuerpflichtiger Umsatz einem Steuersatz von 19%
- Nettopreis von 40.000€: Zahlt insgesamt 47.600€ bekommt aber 7.600€ als Vorsteuer vom Finanzamt gutgeschrieben
- Liefert nun nach SA für Netto von 50.000€. Der Umsatz ist steuerbar (Ort der Lieferung ist Dland, da hier der Abholfall vorliegt), aber steuerfrei, da Export nach SA. Trotz steuerfreiem Umsatz muss Rainer die an Händler gezahlte Vorsteuer geltend machen
- Einfuhrumsatzsteuer fällt bei Einfuhr nach SA rein an: 50.000€ x Steuer
- Einfuhrumsatzsteuer kann der Unternehmer ebenfalls im Rahmen seiner SA Umsatzbesteuerung beim Finanzamt als Vorsteuer geltend machen
- *Beim Weiterverkauft weist der Unternehmer die Einfuhrumsatzsteuer aus 60.000€ (Netto-Preis des Weiterverkaufs an Marco) als SA Umsatzsteuer aus. Marco zahlt insgesamt 66.000€, wovon der SA Unternehmer 6000€ an SA Fiskus abführt*

→ Wettbewerbsneutral, da auch auf die importierten Waren die SA Umsatzsteuer erhoben wird

12.) Der Inhaber der türkische Speisegaststätte erzählt einem Stammgast, dass nur der Gast USt bezahle auf Speisen und Getränke. Die ganze Familie des U. esse kostenlos in der Gaststätte mit, und da kein Geld hierfür bezahlt werden, falle auch keine USt an. Außerdem sei es steuerlich egal, ob die Speisen im Restaurant verzehrt oder von den Kunden zum Verzehr nach Hause abgeholt würden. Stammgast fragt Sie, ob dies rechtens ist
→ Siehe Aufgabe 2 & 3

13.) Bei einer privaten Party lernen Sie den Finanzminister aus Transsylvanien kennen. Er hat gehört, dass mit der Mehrwert- oder Umsatzsteuer große Staatseinnahmen möglich sind. Dies soll auch in Transsylvanien eingeführt werden. Der Minister kennt bereits die Begriffe „Alphasen-Netto“ und „Vorsteuerabzug“ und möchte nun wissen, wie unser Umsatzsteuersystem in der BRD funktioniert.
Erläutern Sie ihm dies anhand eines Beispiels, in dem ein Produkt mehrere Stufen der Wirtschaft durchläuft, bevor es an den Konsumenten veräußert wird.
Steuer wird auf jeder Stufe der Wirtschaft berechnet (Allphase), und zwar von dem Betrag ohne Umsatzsteuer (Nettobetrag). Der beim Einkauf der Vorprodukte und Leistungen gezahlte USt-Betrag wird als Vorsteuer von der

eigenen USt-Schuld abgezogen. Es wird dadurch erreicht, dass jeder Unternehmer in der Kette nur die Steuer aus dem jeweils geschaffenen mehrwert an das Finanzamt abgeführt werden muss, was zu dem Begriff „Mehrwertsteuer" geführt hat. In der Summe landet in der Staatskasse die USt aus dem verkauf an den Letztverbraucher, der die Steuer in voller Höhe tragen muss. Beispiel:
Schrank wird von K&K restauriert und für 100€ netto + 19% USt an Großhändler verkauft. Dieser verkauft den Schrank für netto 150€ + 19% USt an den Einzelhändler. Konsument kauft dort den Schrank für 200€ + 19% USt.

Stufe	Verkauf, netto	USt 19%	Vorsteuer	Zahllast
K&K	100	19	0	19
Großhändler	150	28,50	19	9,50
Einzelhändler	200	38	28,50	9,50
Konsument zahlt	238		Summe:	38,00 €

14.) Die Lehrerin Karoline wohnt in LU und möchte einen Wohnzimmerschrank kaufen. In einem Mannheimer U. findet sie das passende Stück für netto 10.000€ + 1900€ USt, müsste also insgesamt 11.900€ bezahlen. Der Verkäufer gibt ihr den „Geheimtipp", diesen Schrank bei der Niederlassung der Firma in der Schweiz zu bestellen. Der Nettopreis sei mit 10.000€ dort identisch, aber die Schweiz verlange nur 10% USt. Auf Möbel, was für sie doch sehr viel günstiger wäre. Karoline traut dem Verkäufer nicht und möchte von Ihnen wissen, wie die umsatzsteuerliche Abwicklung in einzelnen Schritten vor sich geht, wenn das Züricher Möbelhaus direkt an sie in LU liefert.
Die Schweizer könnten eine umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferung erstellen. Zum Nachweis benötigt der Händler den Exportnachweis vom deutschen Zoll, dass die Ware auch tatsächlich in das Ausland gegangen ist. Karoline zahlt die Umsatzsteuer ihres Landes, wenn die Ware dort importiert wird.
Aus Sicherheitsgründen wird der Schweizer-Händler zunächst die schweizer Umsatzsteuer verlangen und einbehalten. Diese wird Karoline erst erstattet, wenn sie den Exportnachweis beim Zoll vorlegt. Diese Abwicklung kann auch durch einen Dienstleister durchgeführt werden. Diese Unternehmen sitzen an der Grenze, zahlen die schweizer USt direkt aus und holen sich den Betrag nach Vorlage der notwendigen Ausfuhrpapiere beim Händler zurück.
→ Klavier hätte den gleichen Preis, da das Bestimmungslandprinzip gilt und somit beim Import nach Deutschland, die deutsche Umsatzsteuer fällig wird.

15.) Innerhalb der Länder der EU gilt für Konsumenten das „Ursprungslandprinzip". Erläutern Sie an einem Beispiel, was das für den LU Studenten bedeutet, wenn er sich seine Jeans in Strassburg in Frankreich kauft.
→ siehe 2.1 Ursprungslandprinzip für Konsumenten
Zahlt mit dem Preis die französische USt, die durch den dortigen Händler an den französischen Staat abgeführt wird

16.) Der deutschen USt unterliegen nur Leistungen, die im Inland stattfinden. Wie ist das „Inland" definiert?
Inland = Hoheitsgebiet der BRD

- ohne Büsingen in der Schweiz und ohne die Insel Helgoland
- ohne die Freihäfen
- ohne die Gewässer und Watten zwischen der Hoheitsgrenze und der jeweiligen Strandlinie (12 Seemeilen)

Was sind Freihäfen und warum waren hier Sonderregelungen notwendig?
Freihäfen wurden geschaffen, damit ein Überseetanker andocken und ausladen kann. Zollrechtliche und umsatzsteuerliche Auswirkungen ergeben sich erst, wenn die Waren aus dem Zollfreigebiet ins Inland eingeführt werden.

17.) Was versteht man unter „unrichtigem Steuerausweis" und welche Folgen hat dies für den Leistenden und den Leistungsempfänger?
Hat Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen höheren Steuerbetrag gesondert ausgewiesen als er nach dem Umsatzsteuergesetz schuldet, schuldet er auch den Mehrbetrag. Dies ist gesetzessystematisch notwendig, denn der Empfänger kann den ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag als Vorsteuer geltend machen.
Es Besteht die Möglichkeit, den zu hoch ausgewiesenen Steuerbetrag zu berichtigen, indem der leistende Unternehmer eine geänderte Rechnung erteilt. Der Empfänger muss dann seine geltend gemachte Vorsteuer entsprechend berichtigen.

Was hingegeben ist der „unberechtigte Steuerausweis" und warum ist hierfür die Strafe gleich im Gesetz verankert?
Wer in einer Rechnung einen Umsatzsteuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, schuldet den ausgewiesenen Betrag. Dies geschieht insbesondere in zwei Fällen:

- Ein Privatmann oder ein Kleinunternehmer weist für eine Leistung Umsatzsteuer aus
  Ein Student verkauft seinen privaten Porsche an einen Unternehmer. Auf dessen Drängen schreibt er eine Rechnung über netto 50.000€ plus 19%USt = 9500€

- Ein Unternehmer erteilt eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis, obwohl er keine Leistung erbracht hat, also eine Gefälligkeitsrechnung
  Um seinen hohen Gewinn etwas herabzusetzen, bittet der Bauunternehmer einen Freund, ihm eine Rechnung über Provisionen für vermittelte Aufträge in Höhe von 30.000€ plus USt zu schreiben. Getan hat der Freund jedoch nichts.

Beim unberechtigten Steuerausweis ist die Strafe im Gesetz festgeschrieben:
- der Rechnungsaussteller schuldet den ausgewiesenen Steuerbetrag
- der Empfänger hat keinen Vorsteuerabzug, da er entweder von einem Nichtunternehmer gekauft hat oder gar keine Leistung empfangen hat

Ohne eine solche Regelung würde jeder Privatmann Umsatzsteuer in Rechnungen ausweisen und in den wenigen Fällen, in denen dies herauskommt, einfach eine geänderte Rechnung erteilen.

18.) Erläutern Sie folgende „besonderen Besteuerungsformen" bei der Umsatzsteuer:
Kleinunternehmer
- wenn Vorjahresumsatz (brutto) nicht 17.500€ übersteigt und deren laufender Jahresumsatz voraussichtlich nicht 50.000€ übersteigt → wird keine USt erhoben
- im Erstjahr des Unternehmers knüpft Bedingung an einen voraussichtlichen Umsatz von 17.500€ in diesem Jahr, sonst wären die meisten Unternehmer im ersten Jahr Kleinunternehmer
- Unternehmer darf seinem Abnehmer keine USt gesondert in Rechnung stellen und hat auch keinen Vorsteuerabzug
- Hat allerdings Möglichkeit, auf diese Befreiung zu verzichten und sich freiwillig der Regelbesteuerung zu unterwerfen. An diese Option zur Regelbesteuerung, durch die er den Vorsteuerabzug gewinnt, ist er 5 Jahre gebunden

Land- & Forstwirt mit Durchschnittssatzbesteuerung
- Sonderregelung für Umsätze aus der Land- & Forstwirtschaft besteht im Grundsatz darin, dass der Land- & Forstwirt als Durchschnittssteuersatz 10,7% USt ausweist. Der Abnehmer als Unternehmer kann diese 10,7% als Vorsteuer geltend machen
- Land- & Forstwirt muss allerdings die ausgewiesene USt nicht an das Finanzamt abführen
- Kann allerdings zur Regelbesteuerung optieren, also dann im Regelfall den ermäßigten Steuersatz mit 7% auf seine Produkte ausweisen. → wird er tun, wenn er bspw. einen neuen Schweinestall baut oder einen Traktor kauf und aus den Herstellungskosten die Vorsteuer geltend machen kann.
- Hat er sich für Regelbesteuerung entschieden → 5 Jahre daran gebunden

Differenzbesteuerung bei Gebrauchtwarenhandel
- Kauft ein Händler ein gebrauchtes Fahrzeug von einem Privatmann an, kann dieser keine USt in Rechnung stellen. Verkauft Unternehmer dieses Fahrzeug weiter, so müsste er auf den vollen Kaufpreis USt entrichten
- Zur Entlastung wurde Differentbesteuerung eingeführt → Bei einem Erwerb von einem Privatmann (ohne Vorsteuerabzug) wird bei einem späteren Verkauf die USt aus der Marge – dem Gewinnaufschlag – herausgerechnet. Ein Umsatzsteuerausweis darf allerdings nicht erfolgen.